진실·화해를위한과거사정리위원회 가족관계등록사무처리에 관한 규칙

제1조(목적) 이 규칙은 「진실 · 화해를 위한 과거사정리 기본법」(이하 "법"이라 한다) 제52조에 따른 가족관계등록부의 작성이나 기록의 정정(이하 "가족관계등록부의 작성 등"이라 한다)을 위한 진실 · 화해를위한과거사정리위원회(이하 "위원회"라 한다)의 결정에 필요한 절차를 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(신청권자 등) ① 가족관계등록부의 작성 등을 위해 위원회의 결정을 신청할 수 있는 사람은 「진실 · 화해를 위한 과거사정리 기본법에 의한 가족관계등록사무처리규칙(대법원규칙)」 제3조의 신청권자와 같다.

② 신청권자는 진실규명결정 사건 당시 피해자에 대한 가족관계등록부가 작성되어 있지 아니하거나 사망 연월일시 · 장소 등 피해자의 사망에 관한 내용이 사실과 다르게 기록된 경우에는 가족관계등록부를 작성하거나 기록을 정정하기 위한 위원회의 결정을 신청할 수 있다.

제3조(신청절차) ① 가족관계등록부의 작성 등을 위해 위원회의 결정을 신청하려는 사람은 별지 제1호 서식의 피해자 가족관계등록부 작성(정정) 결정 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 위원회에 제출해야 한다.

1. 피해자와 신청인의 관계를 증명할 수 있는 다음 각 목의 서류
   가. 신청인의 가족관계증명서
   나. 피해자의 제적등본. 다만, 제적등본이 없는 경우에는 그 사유서
2. 진실규명결정통지서(사본)

② 전항 제2호 진실규명결정통지서(사본)을 제출할 수 없는 경우 진실규명된 사실을 확인할 수 있는 서류로 갈음할 수 있다.

③ 접수담당자는 신청내용이 다음 각 호의 경우에 해당하는 경우에는 보완을 요구하고 이에 응하지 아니하는 경우에는 신청을 접수하지 않을 수 있다.

1. 신청권자가 아닌 자가 신청한 경우
2. 신청인의 신청내용이 신청대상에 해당하지 아니한 경우
3. 신청에 필요한 첨부서류 또는 상당한 소명자료를 갖추지 아니한 경우

제3조의2(신청의 취하) ① 신청인은 제4조의 결정이 있기 전까지 신청을 취하할 수 있다.

② 신청의 취하는 별지 제4호 서식의 취하서 제출 또는 구술로 할 수 있다. 구술에 의한 경우 신청인으로 하여금 그 내용을 말하게 한 다음 별지 제4호 서식을 작성한 후 신청인에게 기재 내용을 확인시키고 서명 또는 날인하게 하여야 한다.

③ 소관 조사국장은 취하서를 소위원장에게 보고하고 해당 신청사건을 종결 처리한다.

제4조(심의 · 의결 등) ① 제3조의 신청이 있는 경우 별지 제2호 서식에 따른 가족관계등록부의 작성(정정) 검토보고서를 작성하고, 「진실 · 화해를위한 과거사정리위원회 운영규칙」 제4조제2항제25호(이 중 법 제52조의 가족관계등록부의 작성 및 정정에 관한 사항에 한한다), 제5조, 제6조, 제14조에 따라 소위원회를 거쳐 위원회에서 심의 · 의결한다.

② 위원회는 제3조의 신청을 받은 날로부터 90일 이내에 심의 · 의결하고, 다음 각 호의 결정을 별지 제3호 서식으로 결정일로부터 7일 이내에 신청인에게 통지해야 한다.

1. 각하
2. 인정
3. 불인정

제4조의2(각하결정) 위원회는 가족관계등록부 작성(정정) 신청이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 신청을 각하한다.

1. 가족관계등록부 작성(정정) 신청 내용이 제2조제2항의 사망 연월일시, 장소 등 피해자의 사망에 관한 내용에 해당하지 아니한 경우
2. 가족관계등록부 작성(정정) 신청 내용이 그 자체로서 명백하게 허위이거나 이유없다고 인정되는 경우
3. 위원회가 각하한 신청과 동일한 사실에 관하여 다시 신청한 경우. 다만, 신청인이 종전의 신청에서 제출하지 아니한 중대한 소명자료를 제출한 경우에는 그러하지 아니하다.

제5조(직권 결정) ① 위원회는 필요하다고 인정할 때는 신청권자의 신청 없이도 직권으로 가족관계등록부의 작성 등을 위한 결정을 할 수 있다.

② 심의 · 의결 등의 절차에 관하여는 제4조를 준용한다.

제6조(문서의 송달) 결정서 등 문서의 송달은 「진실규명 신청 및 조사에 관

한 규칙」제7조를 준용한다.

제7조(일반사항) 이 규칙에서 정하지 아니한 사항은 「진실규명 신청 및 조사에 관한 규칙」에서 정하는 사항에 따른다.

부칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

피해자 가족관계등록부 작성(정정) 결정 신청서

※ 바탕색이 어두운 칸은 신청인이 작성하지 않으며, [ ]에는 해당하는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호			접수일	
신청인	성명[한글/한자]		주민등록번호	
	주소			
	피해자와의 관계		전화번호	
대상자(피해자)	성명[한글/한자]		생년월일	성별 [ ] 남 [ ] 여
	진실규명 사건번호		진실규명 결정일	
	당시 등록기준지			
	당시 주소			
	부모	성명	부:	모:
		등록기준지	부:	모:
신청내용	신청구분		[ ] 가족관계등록부의 작성 [ ] 가족관계등록부의 정정	
	작성(정정)할 사항			

「진실·화해를 위한 과거사정리 기본법」 제52조 및 「진실·화해를위한과거사정리위원회 가족관계등록사무처리에 관한 규칙」 제3조에 따라 위와 같이 피해자에 대한 가족관계등록부의 작성(정정) 대상 여부에 대한 결정을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

진실·화해를위한과거사정리위원회 위원장 귀하

첨부서류	수수료
1. 피해자와 신청인의 관계를 증명할 수 있는 다음 각 목의 서류 가. 신청인의 가족관계증명서 나. 피해자의 제적등본(제적등본이 없는 경우에는 그 사유서) 2. 진실규명결정통지서(사본)	없음

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

[별지 제2호서식]

접수번호	

가족관계등록부의 작성(정정) 검토보고서

신청인	성 명		주민등록 번 호		대상자와의 관 계	
	주 소	(전화번호 :)				
대상자	성 명 (한자)	( )		생 존 여 부	□ 사망 □ 생존 □ 행방불명	
	등록기준지		출 생 년월일		성별	□ 남 □ 여
신청내용						
검토사항	(확인된 사실관계 등 조사 내용)					
검토의견	□ 인정 □ 불인정 □ 각하					
	(검토 결과)					
작성일		담당부서		담당자		
첨부 : 가족관계등록부 작성(정정) 결정 신청서						

[별지 제3호서식]

가족관계등록부의 작성(정정) 심의·결정통지서

신청인	성 명		주민등록 번 호		대상자와의 관 계	
	주 소	(전화번호 :)				
대상자	성 명 (한자)	( )		생 존 여 부	□ 사망 □ 생존 □ 행방불명	
	등록기준지		출 생 년월일		성별	□ 남 □ 여
신청내용						
심의결정						
위원회의결	안건번호		일자			

「진실·화해를 위한 과거사정리 기본법」 제52조에 의하여 위와 같이 심의.결정되었음을 통지합니다.

년 월 일

진실·화해를위한과거사정리위원회

※ 가족관계등록부의 작성(정정) 신청은 **가족관계등록부의 작성(정정)신청서**(「진실·화해를 위한 과거사정리 기본법에 의한 가족관계등록사무처리규칙(대법원규칙)」 제4조 제1항의 별지 서식)에 본 **심의·결정통지서**와 **진실규명결정통지서**, 피해자와 친족관계에 있는 사람이 신청하는 경우에는 친족관계를 증명하는 서면, 그 밖에 신분사항이나 가족관계등록부 정정사항에 관한 소명자료를 첨부하여 해당 가족관계등록부에 관한 사무를 관장하는 시.읍.면의 장에게 제출하시면 됩니다.

※ 문의할 곳 담당자: 전화:

[별지 제4호 서식]

가족관계등록부 작성(정정) 결정 신청 취하서

가족관계등록부 작성(정정) 결정 신청 접수번호				
신청인	성 명		생년월일	
	주 소			
	전화번호			
대 상 자			진실규명 사건번호	
신청구분	[ ] 가족관계등록부의 작성 [ ] 가족관계등록부의 정정			

위 가족관계등록부 작성(정정) 결정 신청을 취하합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

진실.화해를위한과거사정리위원회 귀중